



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES
DIREITO PENAL MILITAR
CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES
AULA 4

ROTEIRO DE AULA

Sumário

CONCURSO DE PESSOAS/AGENTES

PENAS

- **CONCURSO DE PESSOAS/AGENTES**

QUADRO COMPARATIVO – CONCURSO DE AGENTES

CPM	CP
“Art. 53. Quem, de <u>qualquer modo</u>, <u>concorre</u> para o crime <u>incide</u> nas penas a este cominadas. Condições ou circunstâncias pessoais § 1º - A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. <u>Não se comunicam, outrossim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.</u> Agravação de pena § 2º - [...]. Atenuação de pena § 3º - A pena é atenuada com relação ao agente, cuja participação no crime é de <u>somenos importância</u>”.	“Art. 29 - Quem, de <u>qualquer modo</u>, <u>concorre</u> para o crime <u>incide</u> nas penas a este cominadas, <u>na medida de sua culpabilidade</u>. § 1º - Se a participação for de <u>menor importância</u>, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. § 2º - [...]. Art. 30 - <u>Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime</u>”.

QUADRO EXPOSITIVO – CONCURSO DE AGENTES

PREVISÃO LEGAL (CPM)	OBSERVAÇÕES
“Art. 53. Quem, de <u>qualquer modo</u>, <u>concorre</u> para o crime <u>incide</u> nas penas a este cominadas. Condições ou circunstâncias pessoais § 1º - A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. <u>Não se comunicam, outrossim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.</u> Agravação de pena § 2º - [...]. Atenuação de pena § 3º - A pena é atenuada com relação ao agente, cuja participação no crime é de <u>somenos importância</u>”.	1) Teoria adotada para a autoria: extensiva ou subjetiva causal, mas condicionada (participação de somenos importância). 2) Igual ao CP – alguns buscam aplicar a teoria do domínio do fato. 3) Comunicabilidade das condições ou circunstâncias de caráter pessoal quando elementares do tipo.

➤ Observações gerais:

- CPM segue a mesma lógica de que se deve analisar que alguns crimes são plurissubjetivos (exige duas ou mais pessoas) outros monossubjetivos
- Requisitos para reconhecer o concurso de pessoas (são os mesmos do CP): pluralidade de condutas; relevância causal das condutas; identidade do fato; liame subjetivo entre os consortes (formada antes ou durante a ação, nunca depois) – PRIL como mnemônico
- Ex. dois soldados combinam de tentar matar um capitão atirando ao mesmo tempo – isso é concurso de pessoas; agora, se esses soldados nunca se falaram e acabam por atirar no capitão ao mesmo tempo, sem combinar nada, trata-se de autoria colateral que tem outras consequências jurídicas

➤ Teoria de autoria

- Igual ao do art. 29 do CP, com mitigação no ponto de participação de menor importância
- A regra do art. 30 do CP está na segunda parte do §1º do art. 53
- A pena é atenuada com relação ao agente com participação de menor importância
- Autoria segue um conceito extensivo (teoria extensiva)
 - autor como aquele que pratica o verbo nuclear
 - partícipe é aquele que colabora de qualquer outra forma que não a prática do verbo nuclear
 - Essa teoria pode levar a algumas injustiças, como no caso do agente de menor importância
 - Por essa razão surge a mitigação prevista no §3º
- As circunstâncias não se comunicam como regra, salvo se forem elementares do crime (mesmo caso do CP)
 - as condições de caráter pessoal, em regra, não se comunicam com o coautor (salvo se forem elementares)

- Ex. crime de motim; inativo não pratica esse crime, mas se estiver junto com os militares da ativa e ocupar um quartel em sinal de protesto; (inciso IV), por exemplo, cometerá o crime também, visto que a condição de militar é elementar do crime e se comunica com coautores e partícipes

➤ **§2º prevê agravantes especiais para o concurso de pessoas**

QUADRO COMPARATIVO – AGRAVANTES NO CONCURSO DE AGENTES

CPM	CP
“Art. 53. [...]. Condições ou circunstâncias pessoais § 1º - [...]. Agravação de pena § 2º - A pena é <u>agravada</u> em relação ao agente que: I - <u>promove ou organiza</u> a cooperação no crime ou <u>dirige</u> a atividade dos demais agentes; II - <u>coage</u> outrem à execução material do crime; III - <u>instiga ou determina</u> a cometer o crime alguém <u>sujeito à sua autoridade</u>, ou <u>não punível</u> em virtude de condição ou qualidade pessoal; IV - executa o crime, ou nele participa, <u>mediante paga ou promessa de recompensa</u>”.	“Art. 62 - A pena <u>será ainda agravada</u> em relação ao agente que: I - <u>promove, ou organiza</u> a cooperação no crime ou <u>dirige</u> a atividade dos demais agentes; II - <u>coage</u> ou <u>induz</u> outrem à execução material do crime; III - <u>instiga ou determina</u> a cometer o crime alguém <u>sujeito à sua autoridade</u> ou <u>não-punível</u> em virtude de condição ou qualidade pessoal; IV - executa o crime, ou nele participa, <u>mediante paga ou promessa de recompensa</u>”.

QUADRO EXPOSITIVO – AGRAVANTES NO CONCURSO DE AGENTES

PREVISÃO LEGAL (CPM)	OBSERVAÇÕES
“Art. 53. [...]. Condições ou circunstâncias pessoais § 1º - [...]. Agravação de pena § 2º - A pena é <u>agravada</u> em relação ao agente que: I - <u>promove ou organiza</u> a cooperação no crime ou <u>dirige</u> a atividade dos demais agentes; II - <u>coage</u> outrem à execução material do crime; III - <u>instiga ou determina</u> a cometer o crime alguém <u>sujeito à sua autoridade</u>, ou <u>não punível</u> em virtude de condição ou qualidade pessoal; IV - executa o crime, ou nele participa, <u>mediante paga ou promessa de recompensa</u>”.	1) Incide na segunda fase do critério trifásico. 2) A indução, presente no CP, pode ser considerada? 3) Não se confunde com a figura dos cabeças e não pode coexistir, sob pena de <i>bis in idem</i>. 4) Quantum da agravação: alguns utilizam o art. 73 do CPM (de 1/5 a 1/3).

- No CPM não há agravante para aquele que induz (interpretação restritiva: somente o que coage é que terá a pena agravada) – caso contrário estaria fazendo uma analogia em “malam partem”, visto que essa agravante, da indução, somente existe no CP

➤ Crimes de concurso necessário ou plurissubjetivos

QUADRO EXPOSITIVO – CABEÇAS

PREVISÃO LEGAL (CPM)	OBSERVAÇÕES
“Art. 53. [...]. § 1º - [...]. § 2º - [...]. § 3º - [...]. Cabeças § 4º - Na prática de crime de <u>autoria coletiva necessária</u>, reputam-se cabeças os que <u>dirigem, provocam, instigam</u> ou <u>excitam</u> a ação. § 5º - Quando o crime é cometido por inferiores hierárquicos e um ou mais oficiais, são estes considerados cabeças, assim como os inferiores hierárquicos que exercem função de oficial” (redação da Lei n. 14.688/2023).	1) Premissa: crimes de autoria coletiva necessária (plurissubjetivos) – Será? E o art. 142 do CPM? – e com previsão no preceito secundário. 2) Incide na primeira (arts. 142, 182 e 368 do CPM) ou na terceira fase (art. 149 do CPM) do critério trifásico, podendo ultrapassar o limite máximo fixado no crime. 3) Não se confunde com a figura dos cabeças e não pode coexistir, sob pena de <i>bis in idem</i>. 4) Duas possibilidades: aqueles que “orquestram” ou estimulam e os oficiais (ou quem desempenhe função de oficial). 5) Crimes: Tentativa contra a soberania do Brasil (art. 142), Motim ou revolta (art. 149, <i>caput</i> e p.u.), amotinamento (art. 182) e Motim, revolta ou conspiração em tempo de guerra (art. 368).

- Há uma consequência mais grave para o cabeça (sujeito diferenciado nos crimes plurissubjetivos – conceito nos §§ 4º e 5º)
- Não pode dizer que é cabeça e ao mesmo tempo aplicar as agravantes do §2º, sob pena de “bis in idem”
- §4º prevê o conceito: dirigem, provocam, instigam ou excitam a ação (lidera a ação)
- O §5º também traz uma previsão para os casos que envolvem oficiais e inferiores
 - não é por ser oficial que também é considerado cabeça
 - é preciso que participe do crime com militares que lhe sejam inferiores hierárquicos ou funcionais
 - ex. 1º tenente que participa de motim com soldados
 - praça ou inferior que exerça função de oficial, também entra nessa regra
 - ex. subtenente que atua como oficial de dia;
 - obs. há parte da doutrina que entende que esse parágrafo é resquício de responsabilidade penal objetiva
- As consequências variam conforme o tipo penal: pode ser qualificadora (ex. art. 142); pode ser causa especial de aumento de pena (art. 149);
 - **“Art. 142. Tentar:**
 - I - submeter o território nacional, ou parte dêle, à soberania de país estrangeiro;
 - II - desmembrar, por meio de movimento armado ou tumultos planejados, o território nacional, desde que o fato atente contra a segurança externa do Brasil ou a sua soberania;
 - III - internacionalizar, por qualquer meio, região ou parte do território nacional:
 - Pena - reclusão, de quinze a trinta anos, para os cabeças; de dez a vinte anos, para os demais agentes.”
 - **“ Art. 149. Reunirem-se militares ou assemelhados:**

- I- agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la;
- II - recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência;
- III - assentindo em recusa conjunta de obediência, ou em resistência ou violência, em comum, contra superior;”

- Ex. art. 182; art. 368

- “**Art. 182.** Amotinarem-se presos, ou internados, perturbando a disciplina do recinto de prisão militar:”

Pena - reclusão, até três anos, aos cabeças; aos demais, detenção de um a dois anos

- “**Art. 368.** Praticar qualquer dos crimes definidos nos arts. 149 e seu parágrafo único, e 152:

Pena - aos cabeças, morte, grau máximo; reclusão, de quinze anos, grau mínimo. Aos co-autores, reclusão, de dez a trinta anos.”

➤ **QUESTÃO**

- **Relativamente ao concurso de agentes, assinale a alternativa correta (Questão 23 - 10º Concurso MPM – 2010):**

A A regra do artigo 53 do CPM (“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas”) é dispensável para a punibilidade do partícipe.

B Para a Teoria do Domínio do Fato, coautor é aquele que, de acordo com um plano delitivo, presta contribuição independente, essencial à prática do crime, obrigatoriamente em sua execução.

C Autor colateral é aquele que realiza a ação típica, servindo-se de terceiro, que atua como instrumento, sem culpabilidade.

D No concurso de pessoas são comunicáveis as circunstâncias e as condições de caráter pessoal dos agentes, mas, quando elementares do crime, comunicam-se aos participantes, desde que delas tenham tido conhecimento.

Resposta: D.

Bloco 2

- **PENAS**

➤ **Crimes extravagantes (não previstos para o CPM)**

- Eventualmente, esses crimes possuem penas que não constam no CPM
- Ex. pena de multa; restritivas de direito substitutivas
- Na prática, alguns juízes entendem que, no caso concreto, por questão de justiça, em respeito a culpabilidade e à proporcionalidade, haja a substituição por pena restritiva de direito
- obs. existe pena substitutiva no CPM, mas em situações bem específicas –suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e reforma - (não são iguais as situações do CP, mas sim de um caso bem peculiar do CPM)
- Parte da doutrina entende que não pode trazer essas penas não previstas para o CPM

- O professor entende que deve vir com essas penas, pois é impossível fracionar o tipo penal no preceito primário e no preceito secundário (caso de aplicação obrigatória da multa)
- é possível a aplicação de multa na justiça militar: nos crimes militares extravagantes

➤ **Penas principais e acessórias**

QUADRO EXPOSITIVO – PENAS PRINCIPAIS E PENAS ACESSÓRIAS	
PENAS PRINCIPAIS	PENAS ACESSÓRIAS
“Art. 55. As penas principais são: a) morte; b) reclusão; c) detenção; d) prisão; e) impedimento; f) suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função; g) reforma”. Obs.: 1) penas capital e privativas de liberdade e restritivas de direitos. Não há pecuniária. 2) Crimes militares extravagantes?	“Art. 98. São penas acessórias: I - a perda de posto e patente; II - a indignidade para o oficialato; III - a incompatibilidade com o oficialato; IV - a exclusão das forças armadas; V - a perda da função pública, ainda que eletiva; VI - a inabilitação para o exercício de função pública; VII - a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, quando tal medida for determinante para salvaguardar os interesses do filho, do tutelado ou do curatelado (redação da Lei n. 14.688/2023); VIII - a suspensão dos direitos políticos”.

➤ **Penas principais - morte**

QUADRO EXPOSITIVO – PENAS PRINCIPAIS (MORTE)	
PREVISÃO LEGAL (CPM)	OBSERVAÇÕES
“Pena de morte Art. 56. A pena de morte é executada por <u>fuzilamento</u>. Comunicação Art. 57. A sentença definitiva de condenação à morte é <u>comunicada</u>, logo que passe em julgado, ao <u>Presidente da República</u>, e não pode ser executada senão depois de <u>sete dias</u> após a comunicação. Parágrafo único. Se a pena é imposta em <u>zona de operações de guerra</u>, pode ser <u>imediatamente executada</u>, quando o exigir o <u>interesse da ordem e da disciplina militares</u>”.	1) Recepcionada pela CF: art. 5º, XLVII, “a” cc art. 84, XIX. 2) Guerra declarada e não tempo de guerra (art. 15 do CPM – declaração, reconhecimento do estado de guerra ou decreto de mobilização que os compreenda). 3) Modo de execução: fuzilamento. 4) Comunicação ao PR: possibilidade de indulto. 5) Prazo para executar após a comunicação: 7 dias. 6) “Execução sumária”: comunica-se ao PR? 7) Ritual de execução: Art. 707 do CPPM – uniformizado sem insígnias ou decentemente trajado, olhos vendados (salvo se recusar), vozes das descargas substituídas por sinais, permitido socorro espiritual e lavra-se ata da execução.

- veja que há pena de morte no Brasil
- a CF/88 não fala crime militar, mas em caso de guerra declarada
- é possível a pena de morte por crime comum, conforme a CF/88

- obs. atenção para o efeito “clicket”: em matéria de direitos humanos (a não pena de morte é um direito humano) não pode haver retrocesso (na concepção do professor, somente pode haver pena de morte em caso de guerra declarada e em crime militar, mesmo que surja nova legislação penal)
- Em prova:
 - pena de morte: vedada
 - **exceção:** guerra declarada
 - não fala em crime militar na CF
- Trata-se da execução do condenado
- Somente pode ser executado por fuzilamento
- Essa pena somente pode ser aplicada em guerra declarada
- Declaração de guerra é diferente de tempo de guerra
 - Em tempo de guerra, entre em vigor a lei penal excepcional de guerra
 - A pena de morte é limitada à guerra nos termos do art. 84, XIX (guerra de reação) – guerra declarada
- Deve ser comunicada ao Presidente, após a condenação, devendo aguardar 7 dias dessa comunicação para executar a pena
 - Salvo no caso do parágrafo único do art. 57 (execução imediata)
 - Alguns dizem que essa execução imediata viola direitos humanos, visto que o presidente pode indultar
 - Por isso, considera-se que mesmo a “imediata”, será após a comunicação do Presidente

➤ **Penas principais – reclusão e detenção**

QUADRO EXPOSITIVO – PENAS PRINCIPAIS (RECLUSÃO DETENÇÃO)	
PORMENORIZAÇÃO NO CPM	APLICA-SE O CP
?	Reclusão e detenção Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção , em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. § 1º - Considera-se: a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média ; b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

QUADRO EXPOSITIVO – PENAS PRINCIPAIS (RECLUSÃO DETENÇÃO)

PORMENORIZAÇÃO NO CPM	APLICA-SE O CP
?	Reclusão e detenção Art. 33 – [...]. § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

QUADRO EXPOSITIVO – PENAS PRINCIPAIS (RECLUSÃO DETENÇÃO)

PORMENORIZAÇÃO NO CPM	APLICA-SE O CP
?	Reclusão e detenção Art. 33 – [...]. § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. § 4º O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

QUADRO EXPOSITIVO – PENAS PRINCIPAIS (RECLUSÃO DETENÇÃO)

PREVISÃO LEGAL (CPM)	OBSERVAÇÕES
“Mínimos e máximos genéricos Art. 58. O mínimo da pena de <u>reclusão</u> é de um ano, e o máximo de trinta anos; o mínimo da pena de <u>detenção</u> é de trinta dias, e o máximo de dez anos. Pena do assemelhado Art. 60. O <u>assemelhado</u> cumpre a pena conforme o posto ou graduação que lhe é correspondente. Pena dos não-assemelhados Parágrafo único. Para os não-assemelhados dos Ministérios Militares e órgãos sob controle destes, regula-se a correspondência pelo padrão de remuneração. (revogado pelo art. 4º da Lei n. 14.688/2023). Pena superior a dois anos, imposta a militar Art. 61 - A pena privativa da liberdade por <u>mais de 2 (dois) anos</u>, aplicada a <u>militar</u>, é cumprida em <u>penitenciária militar</u> e, na falta dessa, em <u>estabelecimento prisional civil</u>, ficando o recluso ou detento sujeito ao regime conforme a <u>legislação penal comum</u>, de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar.	1) Art. 58 aplicável a crimes que não possuam exatidão no preceito secundário. Ex.: furto (art. 240 do CPM). 2) Assemelhado: não existe mais. 3) Espírito do CPM para os militares seria cumprimento integral da pena no regime fechado. Lembrar do caso do Capitão condenado a 9 anos de reclusão por homicídio (STF, HC n. 104.174/RJ, rel. Min. Ayres Britto, j. 29MAR2011) e da visão de Cesar Dario Mariano da Silva. 4) E a pena inferior a 2 anos para o militar? Será a de prisão. 5) Em resumo, aplicam-se os regimes e as progressões do CP. 6) Penitenciária militar?

- Se um tipo penal não constar de pena mínima, aplica-se o art. 58

- **Reclusão:** mínimo de 1 ano e máximo de 30 anos

- lembre-se que a reclusão é mais severa

- pode iniciar em fechado, semi-aberto ou aberto

- **Detenção:** mínimo de 30 dias e máximo de 10 anos

- Iniciada em semi-aberto ou aberto, podendo haver regressão para o fechado

- Mínimos e máximos genéricos (fixação da pena base)

- Cumprimento da pena:
 - Assemelhado é figura extinta
 - Hoje há o rigor de entender que aquele que não for militar cumpre pena em presídio comum, mesmo por crime militar, ficando sujeito às regras da execução penal
 - **Pena imposta ao militar:**
 - Mais de 2 anos
 - ❖ Configuram patamar já que: se até dois anos pode-se substituir por prisão;
 - ❖ Alguns entendem que havendo essa possibilidade de mais de 2 anos, irá cumprir em penitenciária militar se houver; se não houver, vai para a penitenciária comum
 - ❖ **obs. penitenciária comum:** aplica-se a LEP totalmente
 - ❖ **obs.2 penitenciária militar:** LEP parcial, pois há institutos que não se aplicam (como a visita íntima) e há os que se aplicam (progressão de regime - na visão do STF)
 - **Penitenciária militar** – algumas polícias militares no Brasil possuem presídio militar
 - ❖ Em âmbito federal não existem presídios militar como regra (somente na Marinha ainda existe)
 - ❖ Unidades militares podem ser tratadas como penitenciária militar para fins de cumprimento de pena
 - Somente haveria direito aos benefícios da lei penal comum, aqueles que estão em presídio comum por não haver presídio militar
 - ❖ HC 104174 STF reconheceu o direito de progressão de regime mesmo não havendo previsão no sistema de execução de pena no direito penal militar (progressão na execução da pena mesmo em presídio militar)
 - ❖ Cesar Dario Mariano entende que é constitucional a manutenção do regime fechado integral para a pena (não deve existir a progressão), visto ser exceção da especialidade do direito penal militar; não entende que fere o princípio da individualização da pena, diante da previsão especial para isso
 - ❖ Em prova, procurar adotar a posição do CPM – há os benefícios quando em cumprimento de pena em presídio comum (atento, ainda, para a visão do STF) – veja se na questão é letra de lei ou não
 - ❖ lembre-se que no âmbito estadual, geralmente, aplica-se a LEP (em razão do art. 6º do CPPM)
 - ❖ Lei de crimes hediondos não abarca os crimes militares, portanto não pode ter a progressão específica da lei de crimes hediondos em um crime militar, ainda que se assemelhe a um crime hediondo

❖ HC 104174 STF, EMENTA:

EMENTA: *HABEAS CORPUS*. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL EM ESTABELECIMENTO MILITAR. POSSIBILIDADE. PROJEÇÃO DA GARANTIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). LEI CASTRENSE. OMISSÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL COMUM E DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

▪ Pena imposta ao civil:

QUADRO EXPOSITIVO – PENAS PRINCIPAIS (RECLUSÃO DETENÇÃO)	
PREVISÃO LEGAL (CPM)	OBSERVAÇÕES
Pena privativa da liberdade imposta a civil Art. 62 - O <u>civil</u> cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em <u>estabelecimento prisional civil</u>, ficando ele sujeito ao regime conforme a <u>legislação penal comum</u>, de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar. Cumprimento em penitenciária militar Parágrafo único - Por crime militar praticado em <u>tempo de guerra</u> poderá o civil ficar sujeito a cumprir a pena, no todo ou em parte em <u>penitenciária militar</u>, se, em benefício da segurança nacional, assim o determinar a sentença”.	1) Civil cumpre em estabelecimento penal comum, aplicando-se a LEP. 2) Âmbito estadual, civil não comete crime militar e o militar possui as regras da LEP, a exemplo do que ocorre em SP, no PMRG.

- Lembre-se que a JMU que irá julgar civis (civil praticando crime militar)
- Cumpre em estabelecimento civil e sob a regra do direito penal comum
- Crime militar praticado em tempo de guerra poderá cumprir em penitenciária militar (Atento para essa exceção)

➤ **Penas principais – prisão**

QUADRO EXPOSITIVO – PENAS PRINCIPAIS (PRISÃO)

PREVISÃO LEGAL (CPM)	OBSERVAÇÕES
“Art. 59 - A pena de <u>reclusão ou de detenção</u> até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é <u>convertida em pena de prisão</u> e cumprida, quando <u>não cabível a suspensão condicional</u>: I - pelo <u>oficial</u>, em recinto de <u>estabelecimento militar</u>; II - pela <u>praça</u>, em <u>estabelecimento penal militar</u>, onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos. Separação de praças especiais e graduadas Parágrafo único. Para efeito de separação, no cumprimento da pena de prisão, atender-se-á, também, à condição das <u>praças especiais</u> e à das <u>graduadas</u>, ou não; e, dentre as graduadas, à das que tenham graduação especial”.	1) Não se confunde com a prisão simples aplicável às contravenções penais (art. 6º da LCP = somente em regime aberto ou semi-aberto; nunca o fechado). 2) É uma pena convertida, não está expressa nos preceitos secundários dos crimes: primeiro é aplicada a reclusão ou detenção; depois, verifica-se a possibilidade de <i>sursis</i>; somente em não cabendo haverá a conversão. 3) Oficial cumpre em quartel; Praça cumpre em penitenciária militar, mas separada dos demais casos e por círculos.

- Não se confunde com a prisão simples da LCP
- Até 2 anos
- Apenas para militar
- Convertida (portanto, primeiro aplica a pena privativa de liberdade detenção ou reclusão)
- Cabível quando não for aplicável a suspensão condicional da execução da pena
- Pelo oficial é cumprida em quartel (não é estabelecimento penal militar, como no caso da praça)
- No direito penal militar não existe como preceito secundário de crime
- Portanto, existe somente na conversão de detenção ou reclusão de até dois anos
- Atenção: a mudança que houve, de que não pode aplicar sanção/punição disciplinar privativa de liberdade ou restritiva de liberdade (alteração do decreto lei 667/69), não alcançou as forças armadas
- Lembre-se que não há contravenção penal militar (por isso não se fala na prisão simples)

Bloco 3

➤ Penas principais – impedimento

QUADRO EXPOSITIVO – PENAS PRINCIPAIS (IMPEDIMENTO)	
PREVISÃO LEGAL (CPM)	OBSERVAÇÕES
“Art. 63. A pena de <u>impedimento</u> sujeita o condenado a permanecer no <u>recinto da unidade</u>, <u>sem prejuízo da instrução militar</u>”.	1) É privativa de liberdade. 2) Cumpre no quartel e participando de todas as atividades militares relativas à instrução (não o serviço de segurança ou situações reais). 3) Está prevista apenas para o crime de insubmissão (art. 183 do CPM), crime que existe apenas na órbita da JMU. 4) O insubmisso terá a menagem em quartel (art. 266 do CPPM).

○ Insubmissão: o jovem de 18 anos, ao se alistar, passar pela seleção, sendo “pego”, existindo o carimbo no certificado de alistamento militar para convocação, se não comparecer nessa convocação para prestar o serviço militar será insubmisso (comete o crime de insubmissão); ou comparece para incorporação, mas se ausenta antes dessa incorporação

▪ **“Art. 183.** Deixar de apresentar-se o convocado à incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado, ou, apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação:”

○ Menagem: medida preventiva assecuratória (art. 264 do CPPM) - espécie de prisão provisória (restrição de liberdade); continua participando da instrução do quartel; (até 4 anos cabe menagem, não sendo apenas para insubmissão); com a condenação cessa a menagem (pode ocorrer até a condenação)

▪ **“Art. 264.** A menagem a militar poderá efetuar-se no lugar em que residia quando ocorreu o crime ou seja sede do juízo que o estiver apurando, ou, atendido o seu posto ou graduação, em quartel, navio, acampamento, ou em estabelecimento ou sede de órgão militar. A menagem a civil será no lugar da sede do juízo, ou em lugar sujeito à administração militar, se assim o entender necessário a autoridade que a conceder.”

▪ **“Art. 266.** O insubmisso terá o quartel por menagem, independentemente de decisão judicial, podendo, entretanto, ser cassada pela autoridade militar, por conveniência de disciplina.”

➤ **Penas principais – suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função**

QUADRO EXPOSITIVO – PENAS PRINCIPAIS (SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO POSTO, GRADUAÇÃO, CARGO OU FUNÇÃO)	
PREVISÃO LEGAL (CPM)	OBSERVAÇÕES
“Art. 64. A pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função consiste na agregação, no afastamento, no licenciamento ou na disponibilidade do condenado, pelo tempo fixado na sentença, sem prejuízo do seu comparecimento regular à sede do serviço. Não será contado como tempo de serviço, para qualquer efeito, o do cumprimento da pena. Caso de reserva, reforma ou aposentadoria Parágrafo único. Se o condenado, quando proferida a sentença, já estiver na reserva, ou reformado ou aposentado, a pena prevista neste artigo será convertida em pena de detenção, de três meses a um ano”.	1) Revogada pela Lei n. 14.688/2023.

➤ **Penas principais – reforma**

QUADRO EXPOSITIVO – PENAS PRINCIPAIS (REFORMA)	
PREVISÃO LEGAL (CPM)	OBSERVAÇÕES
“Art. 65. A pena de reforma sujeita o condenado à situação de inatividade, não podendo perceber mais de um vinte e cinco avos do soldo, por ano de serviço, nem receber importância superior à do soldo”.	1) Revogada pela Lei n. 14.688/2023.

➤ **Penas acessórias – perda de posto e patente, indignidade e incompatibilidade para o oficialato**

QUADRO EXPOSITIVO – PENAS ACESSÓRIAS (PERDA DE POSTO E PATENTE, INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO)

PREVISÃO LEGAL (CPM)	OBSERVAÇÕES
Art. 99. A perda de posto e patente resulta da condenação a pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos, e importa a perda das condecorações. “Art. 99. A perda de posto e patente resulta da condenação a pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 (dois) anos, por crimes comuns e militares, e importa a perda das condecorações, desde que submetido o oficial ao julgamento previsto no inciso VI do § 3º do art. 142 da Constituição Federal. (redação da Lei n. 14. 688/2023) Indignidade para o oficialato Art. 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato o militar condenado, qualquer que seja a pena, nos crimes de traição, espionagem ou cobardia, ou em qualquer dos definidos nos arts. 161 (DESRESPEITO), 235, 240, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312. Incompatibilidade com o oficialato Art. 101. Fica sujeito à declaração de incompatibilidade com o oficialato o militar condenado nos crimes dos arts. 141 e 142”	1) Hoje o CP não possui mais penas acessórias, mas efeitos da condenação. 2) O CPM possui penas acessórias e efeitos da condenação. 3) Estas penas acessórias não são aplicadas, pois a primeira instância não pode fazê-lo, já que pelos incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da CF, há a necessidade de processo e julgamento por tribunal militar permanente em tempo de paz (STM e TJM).

- Posto e patente: oficial que possui
- Posto é o cargo do oficial
- Patente são todas as prerrogativas que são decorrentes do posto
- art. 142 da CF, VI e VII do §3º - se aplica para âmbito federal e estadual
 - **art.142 § 3º** “Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)”

Art. 42 Os membros das **Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares**, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, **são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios**.

§ 1º **Aplicam-se** aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do **art. 142, §§ 2º e 3º**, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

- Indignidade: algo que conspurca a carreira do oficial; fere o pundonor militar; denotam a má índole do oficial
- Incompatibilidade: mera inconformidade com a vida de caserna
- O CPM traz um parâmetro dos crimes que geram indignidade ou incompatibilidade (rol exemplificativo – art. 142, §3º, VII da CF/88)

- Condenação em mais de 2 anos: leva ao tribunal competente (STM no caso das forças armadas) para ser julgado nos termos do inciso VI para ver se a condenação traz a indignidade ou incompatibilidade, para então retirar o posto ou patente. Isso chega o tribunal superior através de uma peça provocativa do procurador geral da justiça militar ou procurador geral de justiça (representação por indignidade/incompatibilidade para com oficialato)
- Repito: essas penas não são mais aplicadas como penas acessórias; não se aplicam em primeira instância; são efeitos de condenação

➤ **Penas acessórias – exclusão das formas armadas**

QUADRO EXPOSITIVO – PENAS ACESSÓRIAS (EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS)	
PREVISÃO LEGAL (CPM)	OBSERVAÇÕES
“Art. 102. A condenação da <u>praça</u> a pena <u>privativa de liberdade</u> , por tempo <u>superior a dois anos</u> , importa sua exclusão das forças armadas”.	1) Pode ser aplicada pelo órgão de primeira instância, mas deve constar da sentença , pelo disposto no art. 107 do CPM. 2) Apenas para Praças. 3) Condenação superior a 2 anos. 4) É possível a “exclusão” por via administrativa, a bem da disciplina. 5) Diferente no Direito Penal Militar em âmbito estadual, por força do § 4º do art. 125 da CF (“ <i>Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”</i>).

- Atente-se que, aqui, difere do artigo anterior: pode ser aplicado pela primeira instância
- A pena não envolve forças auxiliares; praças de polícia militar, quando há condenação na justiça militar, a perda de graduação decorrente dessa condenação, somente pode ser pelo Tribunal
- O art. 102 ainda é pena acessória no âmbito da JMU
- Já no âmbito estadual não é cabível: art. 125, §4º da CF
 - No âmbito estadual fica parecido com a questão do oficial
 - Praça condenado a mais de 2 anos: ou se instaura processo administrativo, chamado conselho de disciplina; ou então vai para o Tribunal
 - **art.125, § 4º** “Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a

vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.”

QUADRO EXPOSITIVO – PENAS ACESSÓRIAS (EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS)

O QUE QUERIA O LEGISLADOR DE 2023:	RAZÕES DO VETO:
Exclusão das Instituições Militares e da perda da graduação Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 (dois) anos, pelos crimes comuns e militares, pode acarretar na sua exclusão das Instituições Militares, desde que submetida, mediante processo específico, ao crivo do Tribunal Militar competente. § 1º Os militares condenados por crimes comuns e militares, somente perderão a graduação por meio de processo específico no Tribunal de Justiça Militar. § 2º Nas unidades federativas em que não houver o Tribunal de Justiça Militar, o processo específico será de competência do Tribunal de Justiça do Estado. § 3º Aplica-se ao processo específico de que trata este artigo o mesmo procedimento destinado aos oficiais.(NR).	“Em que pese a boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria a Constituição Federal. A previsão constitucional limitou aos oficiais a garantia formal de procedimento específico para a perda do posto, posterior à condenação criminal. O tratamento constitucional diferenciado possui justificativa no primado da hierarquia e da disciplina que servem de base à organização das instituições militares. A extensão da regra às praças, pela via da legislação ordinária, poderia ir além da decisão do Poder Constituinte, que não estabeleceu o rito como necessário para os não-oficiais. Assim, a alteração proposta incide em afronta aos incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da Constituição.”

➤ Penas acessórias – perda da função pública

QUADRO EXPOSITIVO – PENAS ACESSÓRIAS (PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA)

PREVISÃO LEGAL (CPM)	OBSERVAÇÕES
“Art. 103. Incorre na perda da função pública o assemelhado ou o civil: I - condenado a pena privativa de liberdade por crime cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente à função pública; II - condenado, por outro crime, a pena privativa de liberdade por mais de dois anos. Parágrafo único. O disposto no artigo aplica-se ao militar da reserva, ou reformado, se estiver no exercício de função pública de qualquer natureza”.	1)Assemelhado: não existe mais. 2)Possível na JMU. 3)Inciso I: apenas para crime ao abuso de poder ou à violação de dever (ex.: art. 303 do CPM – peculato) e deve constar da sentença (art. 107 do CPM). 4)Inciso II: critério apenas no <i>quantum</i> e nem precisa constar da sentença (art. 107 do CPM). 5)Equivale ao inciso I do art. 92 do CP.

- Crime cometido com abuso de poder ou violação do dever inerente à função pública: qualquer que seja a pena
- Qualquer outro crime: desde que pena superior à dois anos (critério é o quantum da pena)
- “**Art. 107.** Salvo os casos dos arts. 99, 103, nº II, e 106, a imposição da pena acessória deve constar expressamente da sentença.”

➤ Penas acessórias - Inabilitação para o exercício de função pública

QUADRO EXPOSITIVO – PENAS ACESSÓRIAS (INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA)

PREVISÃO LEGAL (CPM)	OBSERVAÇÕES
“Art. 104. Incorre na inabilitação para o exercício de função pública, pelo prazo de dois até vinte anos, o condenado a reclusão por mais de quatro anos, em virtude de crime praticado com abuso de poder ou violação do dever militar ou inerente à função pública. Termo inicial Parágrafo único. O prazo da inabilitação para o exercício de função pública começa ao termo da execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta em substituição, ou da data em que se extingue a referida pena”.	1) Aplicável ao civil e ao militar (Jorge Alberto Romeiro). 2) Para impedir que o condenado retome a função pública na qual praticou o delito (Jorge César de Assis). 3) Unem-se os critérios da qualidade e do quantum (reclusão superior a 4 anos) e a natureza do delito (abuso de poder ou violação de dever militar inerente à função). 4) Prazo de 2 a 20 anos. 5) A contar do termo da execução da pena, da MS em substituição ou da extinção da pena, ou seja, ao término de sursis e LC, mas o tempo passado em liberdade a esse título é detraído (art. 108 do CPM). 6) Pode ser aplicada com a perda da função (Nucci). 7) Deve vir expressa na sentença.

- Note que não é perda (para o passado), mas sim inabilitação (para o futuro – prospectiva)
- “**Art. 108.** Computa-se no prazo das inabilitações temporárias o tempo de liberdade resultante da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, se não sobrevém revogação.”

Bloco 4

➤ Penas acessórias – suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela

QUADRO EXPOSITIVO – PENAS ACESSÓRIAS (SUSPENSÃO DO PÁTRIO PODER, TUTELA OU CURATELA)

PREVISÃO LEGAL (CPM)	OBSERVAÇÕES
“Art. 105. O condenado a pena privativa de liberdade por mais de dois anos, seja qual for o crime praticado, fica suspenso do exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, enquanto dura a execução da pena, ou da medida de segurança imposta em substituição (art. 113). Suspensão provisória Parágrafo único. Durante o processo pode o juiz decretar a suspensão provisória do exercício do pátrio poder, tutela ou curatela” “Art. 105. O condenado por cometimento de crime doloso sujeito a pena de reclusão praticado contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, tutelado ou curatelado poderá, justificadamente e em atendimento ao melhor interesse do menor ou do curatelado, ter decretada a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, enquanto durar a execução da pena ou da medida de segurança imposta em substituição nos termos do art. 113 deste Código. ncapacidade provisória Parágrafo único. Durante o processo para apuração dos crimes descritos no caput deste artigo, poderá o juízo, justificadamente e em atendimento ao melhor interesse do menor ou do curatelado, decretar a incapacidade provisória para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela” (redação da Lei n. 14.688/2023).	1) Na redação anterior era para qualquer crime, sem necessidade de declaração em sentença para alguns e com essa necessidade para outros (Fernando Galvão e Nucci). Na antiga redação, para Jorge Alberto Romeiro detectava-se o desuso, por imiscuir-se em seara própria de outro ramo. 2) Agora, se define qual crime, como no efeito de condenação do art. 92, III, do CP: “a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado”. 3) Faltou filha ou outro descendente. Sugere-se a interpretação extensiva.

➤ **Penas acessórias – suspensão de direitos políticos**

QUADRO EXPOSITIVO – PENAS ACESSÓRIAS (SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS)

PREVISÃO LEGAL (CPM)	OBSERVAÇÕES
“Art. 106. Durante a execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta em substituição , OU enquanto perdura a inabilitação para função pública , o condenado não pode votar, nem ser votado ”.	1) Na verdade, hoje é efeito da condenação trazido pelo inciso III do art. 15 da Constituição Federal , até mesmo com maior amplitude: enquanto durarem os efeitos da condenação. 2) Cabe aqui também a discussão da amplitude da inelegibilidade da Lei Complementar n. 64/90, com as alterações da Lei Complementar n. 135/10. 3) Não precisa constar da sentença.

QUADRO EXPOSITIVO – PENAS ACESSÓRIAS (APLICAÇÃO)

PREVISÃO LEGAL	PENAS ACESSÓRIAS
“ Imposição de pena acessória Art. 107. Salvo os casos dos arts. 99, 103, n° II, e 106, a imposição da pena acessória deve constar expressamente da sentença”.	Penas Acessórias Art. 98. São penas acessórias: I - a perda de posto e patente (art. 99); II - a indignidade para o oficialato; III - a incompatibilidade com o oficialato; IV - a exclusão das forças armadas; V - a perda da função pública, ainda que eletiva (Art. 103: II - condenado, por outro crime, a pena privativa de liberdade por mais de dois anos); VI - a inabilitação para o exercício de função pública; VII - a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, quando tal medida for determinante para salvaguardar os interesses do filho, do tutelado ou do curatelado; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023) VIII - a suspensão dos direitos políticos (art. 106).

➤ **QUESTÃO:**

- Julgue os itens que se seguem acerca do direito penal militar e do direito processual penal militar. O CPM dispõe sobre hipóteses de crimes militares, próprios e impróprios, e sobre infrações disciplinares militares. Entre as sanções penais, está expressa a possibilidade de se aplicar a pena de multa nos casos de delitos de natureza patrimonial ou de infração penal que cause prejuízos financeiros à administração militar (Questão 94 - Concurso DPU/CESPE - 2010).

Resposta: incorreta.

- Ainda com relação ao direito penal militar, julgue os itens que se seguem. Se um oficial das Forças Armadas cometer crime de furto simples, ele ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, qualquer que seja a sua pena (Questão 85 - Concurso DPU/CESPE – 2015).

Resposta: Correta.

➤ **APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE**

ART. 77 DO CPM- ANTIGA E NOVA REDAÇÃO

REDAÇÃO ANTERIOR	ATUAL REDAÇÃO
PENA-BASE Art. 77. A pena que tenha de ser aumentada ou diminuída, de quantidade fixa ou dentro de determinados limites, é a que o juiz aplicaria, se não existisse a circunstância ou causa que importa o aumento ou diminuição.	CÁLCULO DA PENA Art. 77. A pena-base será fixada de acordo com o critério definido no art. 69 deste Código e, <u>em seguida</u> , serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e, <u>por último</u> , as causas de diminuição e de aumento de pena. Parágrafo único. <u>Salvo</u> na aplicação das causas de diminuição e de aumento, a pena <u>não poderá</u> ser fixada <u>aquém</u> do mínimo nem <u>acima</u> do máximo previsto em abstrato para o crime

- Muito próximo ao direito penal comum
- Critério trifásico de aplicação da pena
- estabelece a pena base, depois afere as agravantes (art. 70 e 53, §2º) e as atenuantes (art. 72); depois verifica na partes especial se há alguma causa diferenciada de aumento ou diminuição de pena
- na primeira e segunda fase sempre fica adstrito ao limite mínimo e máximo
- na terceira fase pode extrapolar esses limites
- Primeira fase (pena base): circunstâncias judiciais do art. 69; respeitam-se pena mínima e máxima no preceito secundário do tipo (expressamente, pelo art. 77do CPM).
- Segunda fase (pena alterada): circunstâncias agravantes (arts. 70 e 53, § 2º) e atenuantes (art. 72); respeitam-se pena mínima e máxima no preceito secundário do tipo (expressamente, pelo art. 77do CPM, sem carecer da súmula 231 do STJ).
- Terceira fase (pena final): causas genéricas (da Parte Geral) ou especiais (da Parte Especial) de aumento (Ex.: art. 79 – concurso de crimes – e art. 157, § 2º - violência contra superior com emprego de arma) ou diminuição (Ex.: art. 30, p.u. – tentativa – e art. 240, § 2º - furto atenuado) de pena; pode ficar aquém ou além da pena mínima e máxima no preceito secundário do tipo.
- Qualificadoras: primeira fase, pois estabelecem outros patamares mínimo e máximo (Ex.: revolta do p.u. do art. 149, que é motim qualificado).
- Circunstâncias judiciais (primeira fase da pena base) – art. 69

QUADRO COMPARATIVO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

CPM	CP
“Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime”.	“Art. 59 - O juiz, atendendo à <u>culpabilidade</u>, aos <u>antecedentes</u>, à <u>conduta social</u>, à <u>personalidade do agente</u>, aos <u>motivos</u>, às <u>circunstâncias e consequências</u> do crime, bem como ao <u>comportamento da vítima</u>, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; V - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível”.

APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUADRO COMPARATIVO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

CPM	Observações
“Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime”.	Não há regra matemática. Tudo deve ser considerado: - gravidade do crime: concreta e não abstrata (ex.: qual o impacto do homicídio naquela comunidade). - personalidade do réu: estrutura complexa de caracteres exclusivos da pessoa (herdados e adquiridos); importante também verificar as condições de nascimento e crescimento do indivíduo (Nucci). - intensidade do dolo ou grau da culpa: dolo de ímpeto é menos intenso que o dolo premeditado, por exemplo. A culpa consciente, em regra, deve ser mais reprovada do que a inconsciente. Para Nucci, deveria inexistir como no CP, pois integra a personalidade do autor.

APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUADRO COMPARATIVO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

CPM	Observações
“Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime”.	Não há regra matemática. Tudo deve ser considerado: - maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano: consequências do delito que transcendem o mero resultado típico, cuja aferição está na temática do crime tentado ou consumado; uma corrupção que importe em ulterior falta de recursos para serviços essenciais, por exemplo, deve conhecer maior reprovação. - meios empregados: forma de execução influenciará na dosimetria (ex.: dano como uma máquina pá-carregadeira em um automóvel). - modo de execução: forma imaterial como o crime foi praticado (ex.: maneira obstinada). - motivos determinantes: força motriz do fato criminoso.

APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUADRO COMPARATIVO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

CPM	Observações
“Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime”.	Não há regra matemática. Tudo deve ser considerado: - circunstâncias de tempo e lugar: <i>tempo</i>, refere-se ao momento da prática do delito, podendo ser desfavorável ao réu a prática de um dano, por exemplo, em período de escassez econômica. <i>Lugar</i>, refere-se ao espaço físico onde o delito é cometido, podendo pesar contra o acusado, v. g., a prática do fato em local de perigo para a tropa, por exemplo, no interior de uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas. - antecedentes do réu: para o CP comum, são antecedentes apenas no campo penal, pois em 1984 passou-se a aferir a conduta social, que não está grafada no CPM; portanto, aqui pode ser penal ou extrapenal (ex.: muitas transgressões disciplinares). - atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.

- Muito próximo ao CP (mas não igual; exemplo: o CP fala em culpabilidade e comportamento da vítima, que não são mencionados no CPM)
- Há tendência, na prática, de a pena base ser a pena mínima (mas não precisa ser dessa forma)

Jurisprudência:

[...].

Nesse sentido, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger destacam que o art. 69 do Código Penal Militar "não grava a conduta social expressamente. Assim, ao comandar a avaliação dos antecedentes do acusado, o Código Penal Castrense impõe a avaliação não só da vida pregressa criminal do réu, mas também da sua conduta social". E complementam, ao afirmar que "uma folha de punições muito extensa importa na detecção de uma personalidade de indisciplina, elevando a fixação da pena-base" (NEVES, Cícero Robson Coimbra. STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 515).

Deve, portanto, ser mantida a exasperação da pena-base, uma vez que as instâncias antecedentes ressaltaram o registros de punições disciplinares pretéritas em desfavor do acusado.

[..]. (STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.067.804 – AM, rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 07/11/2017)

OBSERVE TAMBÉM:	
CPM	COMENTÁRIOS
“Art. 69. [...]. Determinação da pena § 1º Se são cominadas penas alternativas, o juiz deve determinar qual delas é aplicável. Limites legais da pena § 2º Salvo o disposto no art. 76, é fixada dentro dos limites legais a quantidade da pena aplicável.	1. O § 1º se refere a penas alternativas no preceito secundário (ex.: art. 204 – suspensão do exercício do posto OU reforma). Lembremo-nos de que a reforma de 2023, pela Lei n. 14.688/2023 revogou as penas de reforma e de suspensão – arts. 64 e 65 do CPM – o que torna o dispositivo, em princípio inócuo. 2. O § 2º reafirma o dever de ficar adstrito ao mínimo e máximo apenas nas primeira e segunda fases (“Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição da pena, não fica o juiz adstrito aos limites da pena cominada ao crime, senão apenas aos da espécie de pena aplicável (art. 58)”. Mas isso foi reafirmado no art. 77, caput, pela nova redação da Lei n. 14.688/2023, e sem a ressalva final do art. 76 que chama absurdamente o art. 58. Ex.: em um crime de violência contra superior com resultado morte (art. 157, § 4º), em que a pena em abstrato é de reclusão de 12 a 30 anos, fixada a pena alterada em segunda fase no máximo permitido de 30 anos, caso fosse seguida a fórmula final do art. 76, presente a majorante do § 5º do art. 157, no crime praticado em serviço, nada poderia ser acrescido em terceira fase, pois a pena de reclusão já atingira seu limite de 30 anos. Com a nova redação do art. 77, ao nosso sentir, derroga-se o art. 76, possibilitando-se superar esse limite, havendo apenas um limite no cumprimento da pena privativa de liberdade e não na sua fixação. 3. Embora fale em causas especiais, entendo ser aplicável a causas genéricas também, sob pena de lesão à culpabilidade. 4. Em tese, pelo art. 76, ninguém poderia ser condenado a mais de 30 anos de reclusão (mesmo em concurso de crimes, pelo art. 79 e 79-A que ressalva o mesmo art. 58), mas não é assim que se aplica. Melhor o CP no art. 75.

- Agravantes (segunda fase –pena alterada) – art. 70

QUADRO COMPARATIVO – AGRAVANTES

CPM	CP
“Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do crime: I - a reincidência; II - ter o agente cometido o crime: a) por motivo fútil ou torpe; b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime; c) depois de embriagar-se, salvo se a embriaguez decorre de caso fortuito, engano ou força maior; d) à traição, de emboscada, com surpresa, ou mediante outro recurso insidioso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima; e) com o emprego de veneno, asfixia, tortura, fogo, explosivo, ou qualquer outro meio dissimulado ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum;	“Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: I - a reincidência; II - ter o agente cometido o crime: a) por motivo fútil ou torpe; b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime; c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido; d) com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum; e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge;

SEGUNDA FASE QUADRO COMPARATIVO – AGRAVANTES

CPM	CP
“Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do crime: I – a reincidência; II - ter o agente cometido o crime: a) por motivo fútil ou torpe; b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime; c) depois de embriagar-se, salvo se a embriaguez decorre de caso fortuito, engano ou força maior; d) à traição, de emboscada, com surpresa, ou mediante outro recurso insidioso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima; e) com o emprego de veneno, asfixia, tortura, fogo, explosivo, ou qualquer outro meio dissimulado ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum; f) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão; h) contra criança, velho ou enfermo; h) contra criança, pessoa maior de 60 (sessenta) anos, pessoa enferma, mulher grávida ou pessoa com deficiência (lei n. 14.688/2023);	“Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: I – a reincidência; II - ter o agente cometido o crime: a) por motivo fútil ou torpe; b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime; c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido; d) com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum; e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica; g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão; h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida;

SEGUNDA FASE QUADRO COMPARATIVO – AGRAVANTES

CPM	CP
“Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do crime: I – a reincidência; II – ter o agente cometido o crime: i) quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade; j) em ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe, alagamento, inundação, ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido; l) estando de serviço; m) com emprego de arma, material ou instrumento de serviço, para esse fim procurado; n) em auditório da Justiça Militar ou local onde tenha sede a sua administração; o) em país estrangeiro. Parágrafo único. As circunstâncias das letras c , salvo no caso de embriaguez preordenada, l , m e o , só agravam o crime quando praticado por militar”	“Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: I – a reincidência; II – ter o agente cometido o crime: i) quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade; j) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido; l) em estado de embriaguez preordenada”.

SEGUNDA FASE AGRAVANTES

CPM	OBSERVAÇÕES
“Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do crime: I – a reincidência; II – [...];	1. Reincidência: “Art. 71. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Temporiedade da reincidência § 1º Não se toma em conta, para efeito da reincidência, a condenação anterior, se, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o crime posterior, decorreu período de tempo superior a cinco anos. Crimes não considerados para efeito da reincidência § 2º Para efeito da reincidência, não se consideram os crimes anistiados”.

SEGUNDA FASE QUADRO COMPARATIVO – AGRAVANTES

CPM	COMENTÁRIOS
“Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do crime: I – [...]; II - ter o agente cometido o crime:”.	- por motivo fútil (sem importância, a exemplo de espancar alguém em razão de ter perdido uma partida de pôquer) ou torpe (abjeto, ignóbil, que cause repugnância, como a ganância ou ambição); - para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime; - depois de embriagar-se, salvo se a embriaguez decorre de caso fortuito, engano ou força maior; para o militar, qualquer embriaguez voluntária, enquanto, para o civil, somente a preordenada; - à traição (forma desleal ao que presume amigo), de emboscada (cilada, tocaia), com surpresa (forma inesperada), ou mediante outro recurso insidioso (que denota estratégia, perfídia) que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima; - com o emprego de veneno, asfixia, tortura, fogo, explosivo, ou qualquer outro meio dissimulado (que oculta o verdadeiro propósito) ou cruel (que cause sofrimento exagerado e desnecessário), ou de que podia resultar perigo comum; - contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; em qualquer grau e mesmo que em razão de adoção;

SEGUNDA FASE QUADRO COMPARATIVO – AGRAVANTES

CPM	COMENTÁRIOS
“Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do crime: I – [...]; II - ter o agente cometido o crime:”.	- com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício (relacionado com arte manual ou mecânica), ministério (encargo subordinado a uma ocupação religiosa ou social) ou profissão; - contra criança (ECA, art. 2º, 12 anos incompletos); Já sustentávamos, antes da reforma, que o termo “velho” deveria conhecer parâmetro com a disposição do Código Penal comum, aplicando-se aos casos contra pessoa maior de 60 anos e agora está na lei penal militar; pessoa com deficiência, não existente na lei penal comum, deve ser torneada de acordo com a Lei n. 13.146/2015, o “Estatuto da Pessoa com Deficiência”, especificamente em seu art. 2º: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”; sustenta-se que algumas deficiências não levariam à agravação da pena, como no caso do superdotado (NUCCI, Guilherme de S. Manual de Direito Penal. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2022. <i>E-book</i>. ISBN 9786559642830. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642830/. Acesso em: 29 set. 2023, p. 389); pessoa enferma para o CPM – no CP engloba a pessoa com deficiência – parece ganhar uma concepção subsidiária, sendo assim considerado “aquele que está acometido por uma enfermidade que o torna debilitado, vulnerável, tendo, por essa razão, reduzida sua condição de defesa”, desde que não se enquadre no conceito legal de pessoa com deficiência; - quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade; - em ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe, alagamento, inundações, ou qualquer calamidade pública (Lei n. 12.608, de 10 de abril de 2012), ou de desgraça particular do ofendido; - estando de serviço (o autor); aplicável somente para o militar; - com emprego de arma, material ou instrumento de serviço, para esse fim procurado; aplicável somente para o militar; - em auditório da Justiça Militar ou local onde tenha sede a sua administração; - em país estrangeiro; aplicável somente para o militar.

- O conceito de reincidência no CPM é diferente do CP (no CPM, por exemplo, os crimes anistiados não são contados; no CP, além dos crimes anistiados, há também a não contagem do crime propriamente militar)
- Lembre-se que a embriaguez voluntária agrava a pena para o militar; para o civil somente se for preordenada
- Atente-se para diferença da letra “f” : as agravantes expostas nessa alínea, no CP, não existem no COM (não podem ser aplicadas no CPM, pois seria analogia “in malam partem” – é diferente de transportar um crime)
- Letras l, m e o, somente agravam a pena para o militar

SEGUNDA FASE – AGRAVANTES NO CONCURSO DE AGENTES

CPM	CP
“Art. 53. [...]. Condições ou circunstâncias pessoais § 1º - [...]. Agravação de pena § 2º - A pena é agravada em relação ao agente que: I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes; II - coage outrem à execução material do crime; III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal; IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa”.	“Art. 62 - A pena <u>será ainda agravada</u> em relação ao agente que: I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes; II - coage ou induz outrem à execução material do crime; III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal; IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa”.

- Atenuantes (segunda fase) – art. 72 do CPM

QUADRO COMPARATIVO – ATENUANTES	
CPM	CP
“Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena: I - ser o agente menor de vinte e um ou maior de setenta anos; II - ser meritório seu comportamento anterior; III - ter o agente: a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral; b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano; c) cometido o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima; d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem; e) sofrido tratamento com rigor não permitido em lei. Não atendimento de atenuantes Parágrafo único. Nos crimes em que a pena máxima cominada é de morte, ao juiz é facultado atender, ou não, às circunstâncias atenuantes enumeradas no artigo”.	“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença; II - o desconhecimento da lei; III - ter o agente: a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral; b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano; c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima; d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime; e) cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Art. 66 - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei”.

Obs. as agravantes não podem ser puxadas do direito penal comum (analogia in malam partem), mas as atenuantes sim (analogia in bonam partem)

SEGUNDA FASE QUADRO COMPARATIVO – ATENUANTES	
CPM	COMENTÁRIOS
“Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena”:	- ser o agente menor de vinte (no momento do crime – teoria da atividade do art. 5º) e um ou maior de setenta anos (na data da sentença). - ser meritório seu comportamento anterior (deve ser interpretado extensivamente, alcançando todo o comportamento do agente em sua família – Jorge Cesar de Assis);

SEGUNDA FASE QUADRO COMPARATIVO – ATENUANTES

CPM	COMENTÁRIOS
“Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena”: [...]; III – Ter o agente:	- cometido o crime por motivo de relevante valor social (sentimentos que ganham a anuência do corpo social no qual está inserido o agente ligados à convivência com o grupo, tais quais sentimentos ligados à pátria) ou moral (também aceito pelo grupo, mas ligados à esfera íntima do agente, como honra, à liberdade individual, à honestidade); - procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano; arrependimento posterior. - cometido o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima; - confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem; autoridade policial (comum ou militar) ou judiciária. - sofrido tratamento com rigor não permitido em lei. Observação: Nos crimes em que a pena máxima cominada é de morte, ao juiz é facultado atender, ou não, às circunstâncias atenuantes enumeradas no artigo”.

SEGUNDA FASE OBSERVE TAMBÉM

CPM	COMENTÁRIOS
“Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada ao crime. Mais de uma agravante ou atenuante Art. 74. Quando ocorre mais de uma agravante ou mais de uma atenuante, o juiz poderá limitar-se a uma só agravação ou a uma só atenuação. Concurso de agravantes e atenuantes Art. 75. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente, e da reincidência. Se há equivalência entre umas e outras, é como se não tivessem ocorrido”.	- Art. 73 pode ser aplicado no caso dos arts. 70 e 72, mas também em causas genéricas e especiais de aumento e diminuição de pena (ex.: art. 35 – erro de direito). - Art. 74, para ser compatível com o princípio da individualização da pena, permite que, na existência de 2 agravantes, por exemplo, haja apenas uma operação de soma fracionária, entre 1/5 e 1/3 (art. 73). As várias circunstâncias, no entanto, permitem chegar mais próximo da agravação máxima. - Art. 75: motivos determinantes do crime (subjativa), personalidade do agente (objetivo-subjetiva) e reincidência (objetiva).

- No CPM, como o código não diz quando o agente deve ter determinada idade para atenuar, utiliza-se o lado mais benéfico para o acusado: para o menor de 21 utiliza a data do fato; para o maior de 70 utiliza a data da sentença
 - obs. o art. 66 do CP não tem equivalente no CPM: na prática há a aplicação de circunstâncias atenuantes não previstas no CPM (atenuantes inominadas)
 - Não há no CPM um limite para a execução da pena: utiliza-se o art. 75 do CP (40 anos); atento para o art. 81 do CPM, que fala, por exemplo, que a pena unificada não pode ultrapassar 30 anos
- Concursos de atenuantes e agravantes
- Observar a preponderância
 - Art. 74 e 75
 - “**Art. 74.** Quando ocorre mais de uma agravante ou mais de uma atenuante, o juiz poderá limitar-se a uma só agravação ou a uma só atenuação.”

- “**Art. 75.** No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente, e da reincidência. Se há equivalência entre umas e outras, é como se não tivessem ocorrido.”

o Terceira fase, exemplos:

TERCEIRA FASE – EXEMPLOS	
Parte Geral	Parte Especial
Art. 30. Diz-se o crime: [...]. Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de um a dois terços, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Art. 79-A. <u>Art. 79-A. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos (homogêneo) ou não (heterogêneo), aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade (concurso formal próprio ou perfeito).</u>	“Art. 189. Nos crimes dos arts. 187 e 188, ns. I, II e III: Atenuante especial I - se o agente se apresenta voluntariamente dentro em oito dias após a consumação do crime, a pena é diminuída de metade; e de um terço, se de mais de oito dias e até sessenta; Agravante especial II - se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, a pena é agravada de um terço. Art. 157. Praticar violência contra superior: Pena - detenção, de três meses a dois anos. Formas qualificadas § 1º Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente, ou oficial general: Pena - reclusão, de três a nove anos. § 2º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de um terço.

Obs. veja que nas primeiras duas fases não se pode ir além do máximo ou aquém do mínimo. Contudo, na terceira fase pode

CONCURSO DE CRIMES – ANTIGA DISCIPLINA

CPM	CP
“Concurso de crimes Art. 79. Quando o agente, <u>mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos (homogêneo) ou não (heterogêneo)</u>, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a <u>soma de todas</u>; se, de espécies diferentes, a pena única é a <u>mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves</u>, ressalvado o disposto no art. 58”. Obs.: 1) Concurso formal e material no mesmo artigo. 2) Mesma consequência para ambos: cúmulo material se de mesma espécie (reclusão e reclusão etc.); se de espécies diversas, exasperação. 3) No CP, o concurso material e o concurso formal com autônomos desígnios (impróprio) possuem por consequência o cúmulo material; no concurso formal há a exasperação.	“Concurso material Art. 69 - Quando o agente, <u>mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos (homogêneo) ou não (heterogêneo)</u>, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. § 1º - Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código. § 2º - Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Concurso formal Art. 70 - Quando o agente, <u>mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos (homogêneo) ou não (heterogêneo)</u>, aplica-se-lhe a <u>mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade (concurso formal perfeito)</u>. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de <u>desígnios autônomos (impróprio ou imperfeito)</u>, consoante o disposto no artigo anterior. Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código (concurso material mais benéfico).

CONCURSO DE CRIMES – DISCIPLINA APÓS A LEI N. 14.688/2023

CPM – TEXTO ANTERIOR	CPM – TEXTO ATUAL
“Concurso de crimes Art. 79. Quando o agente, <u>mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos (homogêneo) ou não (heterogêneo)</u>, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a <u>soma de todas</u>; se, de espécies diferentes, a pena única é a <u>mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves</u>, ressalvado o disposto no art. 58”. Obs.: 1) Concurso formal e material no mesmo artigo. 2) Mesma consequência para ambos: cúmulo material se de mesma espécie (reclusão e reclusão etc.); se de espécies diversas, exasperação. 3) No CP, o concurso material e o concurso formal com autônomos desígnios (impróprio) possuem por consequência o cúmulo material; no concurso formal há a exasperação.	Concurso material Art. 79. Quando o agente, <u>mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos (homogêneo) ou não (heterogêneo)</u>, aplicam-se-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Parágrafo único. <u>No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.</u>(NR) Concurso formal Art. 79-A. Quando o agente, <u>mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos (homogêneo) ou não (heterogêneo)</u>, aplica-se-lhe a <u>mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade (concurso formal próprio ou perfeito)</u>. § 1º <u>As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos (impróprio ou imperfeito)</u>, consoante o disposto no art. 79 deste Código. § 2º <u>Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 79 deste Código (concurso material mais benéfico)</u>.

EXEMPLO DE CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO:

Um agente decide matar alguém atropelado, no interior do quartel, e conduz seu veículo em alta velocidade em direção da vítima, atingindo-a fatalmente; após o atropelamento, no entanto, o agente perde o controle do carro chocando-se com uma motocicleta cujo ocupante sofre lesão corporal leve; aplicando-se a exasperação e considerando o homicídio qualificado, por ter dificultado a defesa do ofendido (art. 205, § 2º, IV, do CPM), ainda que o juiz aplique a pena mínima, a condenação por esse delito será de doze anos; como houve apenas uma vítima e aceitando-se as circunstâncias favoráveis ao réu, seria natural o juiz utilizar o percentual mínimo de majoração de um sexto, o que elevaria a pena para quatorze anos de reclusão, pelo sistema da exasperação; ora, o art. 303 do

Código de Trânsito Brasileiro prevê como pena para a lesão corporal culposa na condução de veículo automotor a detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, e, se considerarmos a aplicação da pena mínima pelo crime de lesão corporal, tomando em conta as favoráveis condições do agente, ao aplicar o cúmulo material a condenação total de pena privativa de liberdade seria de doze anos e seis meses (12 anos de reclusão e 6 de detenção, cumprindo-se primeiro a reclusão); deve prevalecer no exemplo citado, portanto, o critério de soma simples das penas (cúmulo material), porquanto mais benéfico.

CRIME CONTINUADO – ANTIGA DISCIPLINA

CPM	CP
“Crime continuado Art. 80. Aplica-se a regra do artigo anterior, quando o agente, <u>mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser considerados como continuação do primeiro.</u> Parágrafo único. <u>Não há crime continuado</u> quando se trata de fatos ofensivos de bens jurídicos inerentes à pessoa, <u>salvo se as ações ou omissões sucessivas são dirigidas contra a mesma vítima.</u> Limite da pena unificada Art. 81. A pena unificada <u>não pode ultrapassar de trinta anos</u>, se é de reclusão, ou de quinze anos, se é de detenção. Redução facultativa da pena § 1º A pena unificada <u>pode ser diminuída de um sexto a um quarto</u>, no caso de unidade de ação ou omissão, ou de crime continuado. Graduação no caso de pena de morte § 2º Quando cominada a <u>pena de morte</u> como grau máximo e a de reclusão como grau mínimo, <u>aquela corresponde, para o efeito de graduação, à de reclusão por trinta anos.</u> Cálculo da pena aplicável à tentativa § 3º Nos crimes punidos com a <u>pena de morte</u>, esta corresponde à de <u>reclusão por trinta anos</u>, para cálculo da pena aplicável <u>à tentativa</u>, salvo disposição especial”.	“Art. 71 - Quando o agente, <u>mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro</u>, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Parágrafo único - Nos crimes dolosos, <u>contra vítimas diferentes</u>, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, <u>poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo</u>, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código”.

CRIME CONTINUADO – JURISPRUDÊNCIA ANTES DA REFORMA

PRESTIGIANDO O CPM	CP
“EMENTA: [...]. . PRETENDIDA APLICAÇÃO AOS CRIMES MILITARES DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA, PREVISTA NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. Revela-se devidamente fundamentada a sentença que, para majorar em dois meses a pena-base do acusado, se louva na especial gravidade do crime e no seu modo de execução, tudo conforme o art. 69 do Código Penal Militar. <u>Não se aplica aos crimes militares a regra de continuidade delitiva a que se reporta o art. 71 do Código Penal Comum. Isso porque, nos termos do art. 12 do CP, a inexistência de regramento específico em sentido contrário é premissa da aplicação subsidiária do Código Penal às legislações especiais. No caso, tal premissa não se faz presente. Bem ou mal, o Código Penal Militar cuidou de disciplinar os crimes continuados de forma distinta e mais severa do que o Código Penal Comum. Não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado. Tal proceder geraria um ‘hibridismo’ incompatível com o princípio da especialidade das leis. Sem contar que a disciplina mais rigorosa do Código Penal Castrense funda-se em razões de política legislativa que se voltam para o combate com maior rigor daquelas infrações definidas como militares. Precedentes. Ordem denegada”</u> (STF, HC n. 86.854/SP, Rel. Min. Ayres Britto, j. 14MAR2006). EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTE E DE NULIDADE. CRIME CONTINUADO. CONCURSO MATERIAL. SOMA DAS PENAS. RELAÇÃO ESPECIAL DE SUJEIÇÃO DO MILITAR. ESPECIALIDADE DA NORMA PENAL CASTRENSE. ACÓRDÃO MANTIDO. I - O Codex castrense possui maior rigidez no tratamento penal ao crime continuado militar em comparação ao crime continuado comum do Código Penal (CP), pois diferentemente deste, aquele cuida do concurso de crimes e do crime continuado sob a disciplina da soma de penas. II - Há uma verdadeira relação especial de sujeição à norma de oficiais e graduados. Assim, o que se veda no princípio da igualdade é a discriminação gratuita, sem nexos com a realidade jurídica, cujo fim seja sempre o bem ou a utilidade pública. A norma especializada militar resguarda bens jurídicos sensíveis e aos combatentes da pátria cabem a execução de tarefas essenciais à soberania do país. III - Obedecido o princípio da proporcionalidade nos vetores da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O somatório das penas foi necessário para se resguardar a credibilidade da Administração Pública Militar e a especificidade da legislação penal castrense. IV - Apesar de haver vínculo em relação ao tempo e lugar, os delitos são de espécies diferentes, pois previstos em tipos distintos. V - Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria. (STM, Emb. Inf. e de Nulidade n. 7000284-95.2020.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 06AGO2020).	EMENTA: APELAÇÃO. [...]. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM. POLÍTICA CRIMINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. [...]. <u>Reconhecida a continuidade delitiva, embora haja previsão legal no art. 80 do Código Penal Militar, deve ser aplicado o disposto no art. 71 do Código Penal comum por questões de política criminal.</u> Apelo ministerial provido parcialmente. Unanimidade. [...]. Os crimes de insubordinação atentam gravemente contra o prestígio da autoridade do superior hierárquico, representando inaceitável violação dos pilares da hierarquia e da disciplina, corolários constitucionais da atividade castrense, não sendo possível considerar a conduta perpetrada pelo Acusado como infração disciplinar. Apelo defensivo não provido. Unanimidade” (STM, Apelação n. 70-11.2016.7.11.0211, Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva, j. 03MAI2018). EMENTA: [...] IV. Delitos de uso de documento falso, de falsidade ideológica e de falsidade material foram praticados pelo Acusado, em ocasiões distintas, mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos, não havendo que se falar em concurso formal. V. Aplica-se a continuidade delitiva, à luz do art. 71 do CP, no tocante aos crimes de falsidade material (duas carteiras de identidades militares), por se tratarem de delitos de mesma espécie e terem sido cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo, de lugar e da maneira de execução. VI. Concurso homogêneo de crimes. Incidência do sistema de cúmulo material das penas, na forma do art. 79 da Lei Penal Militar. VII. Não acolhimento do recurso. Decisão por maioria (STM, Emb. Inf. e de Nulidade n. 7000664-84.2021.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 28ABR2022).

CRIME CONTINUADO – DISCIPLINA APÓS A LEI N. 14.688/2023

CPM – TEXTO ANTERIOR	CPM – TEXTO ATUAL
“Crime continuado Art. 80. Aplica-se a regra do artigo anterior, quando o agente, <u>mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser considerados como continuação do primeiro.</u> Parágrafo único. <u>Não há crime continuado quando se trata de fatos ofensivos de bens jurídicos inerentes à pessoa, salvo se as ações ou omissões sucessivas são dirigidas contra a mesma vítima.</u>	Crime continuado <u>Art. 80.</u> Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra <u>vítimas diferentes</u> cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juízo, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras dos §§ 1º e 2º do art. 79-A e do art. 81 deste Código.” (NR)

CRIME CONTINUADO – “CACOS” DEIXADOS PELA REFORMA

CPM – TEXTO NÃO ALTERADO	OBSERVAÇÕES:
Limite da pena unificada Art. 81. A pena unificada <u>não pode ultrapassar de trinta anos</u>, se é de reclusão, ou de quinze anos, se é de detenção (ainda continua sendo um problema após a reforma). Redução facultativa da pena § 1º A pena unificada <u>pode ser diminuída de um sexto a um quarto</u>, no caso de unidade de ação ou omissão, ou de crime continuado (Ficou melhor que o CP após a reforma?). Graduação no caso de pena de morte § 2º Quando cominada a <u>pena de morte</u> como grau máximo e a de reclusão como grau mínimo, <u>aquela corresponde</u>, para o efeito de graduação, à de <u>reclusão por trinta anos</u>. Cálculo da pena aplicável à tentativa § 3º Nos crimes punidos com a <u>pena de morte</u>, esta corresponde à de <u>reclusão por trinta anos</u>, para cálculo da pena aplicável <u>à tentativa</u>, salvo disposição especial”.	- No art. 81, em verdade, compreendemos como tempo de cumprimento e não tempo de fixação. Deveria ter o legislador reformador melhorado o texto e elevado para 40 anos, como o art. 75 do CP. - Estranhamente, a disciplina do crime continuado, por exemplo, ficou melhor que a do CP, pois, na raiz está igual, mas pelo § 1º do art. 81 permite uma minorante genérica. - O § 2º traz regra específica para a pena de morte que remanesce. - O mesmo se diga para o § 3º do art. 81.

QUADRO EXPOSITIVO – SURSIS

CPM	OBSERVAÇÕES
Pressupostos da suspensão Art. 84 – Pode ser suspensão por dois a seis anos a execução da pena de detenção não superior a dois anos ou, no caso de reclusão por igual prazo, se o réu era, ao tempo do crime, menor de vinte e um ou maior de setenta anos, desde que: Art. 84 - A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos pode ser suspensão por 3 (três) a 5 (cinco) anos, no caso de pena de reclusão, e por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, no caso de pena de detenção, desde que (redação da Lei n. 14.688/2023): I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no § 1º do art. 71; II - os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinquir. II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, autorizem a concessão do benefício (redação da Lei n. 14.688/2023). Restrições § 1º. A suspensão não se estende às penas de reforma, suspensão do exercício do posto, graduação ou função ou à pena acessória, nem exclui a aplicação de medida de segurança não detentiva. § 1º. A suspensão não se estende à pena acessória nem exclui a aplicação de medida de segurança não detentiva (redação da Lei n. 14.688/2023). § 2º. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos poderá ser suspensão por 4 (quatro) a 6 (seis) anos, desde que o condenado seja maior de 70 (setenta) anos de idade ou existam razões de saúde que justifiquem a suspensão (redação da Lei n. 14.688/2023).	1) Pena privativa de liberdade até 2 anos. 2) Período de suspensão de 3 a 5 anos ou de 2 a 4 anos, a depender da qualidade da condenação (não de 2 a 4, como no art. 77 do CP, independentemente da qualidade da pena). 3) Hoje há o <i>sursis</i> etário ou humanitário no § 2º do art. 84, igual ao § 2º do art. 77 do CP. 4) Notar que na redação anterior do CPM, a suspensão era, em todos os casos, de 2 a 4 anos e não havia o <i>sursis</i> etário ou humanitário. 5) No inciso I, afere-se qualquer crime e não apenas o doloso, como no CP (“o condenado não seja reincidente em crime doloso”). 6) Não se condiciona à impossibilidade de substituição de pena como no CP, no art. 77, inciso III (Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código), pois não se trabalha com essa realidade no CPM. 7) Não se estende às penas acessórias e nem impede a aplicação de medida de segurança não detentiva (art. 84, § 2º do CPM).